

E8.2 - Ejercicio resolución AGPD



Moisés Montes Iglesias-----uo296102

Índice

1.	Referencia a la resolución íntegra	1
2.	Resumen de la situación	2
3.	Sanción impuesta y artículos por los que se impone	2
	Sanción.....	2
	Artículo infringido.....	2
	Tipificación	2
	Graduación de la sanción	2
4.	Resumen de la argumentación de la sanción.....	3
	4.1. Falta de información adecuada (clave del caso)	3
	4.2. Uso de los datos para una finalidad no informada.....	3
	4.3. Tratamiento de datos personales	3
	4.4. Límites al control empresarial	3
	4.5. Deficiencias organizativas (relacionadas con seguridad y gestión).....	4
	4.6. Criterios para la cuantía (8.000 €)	4
5.	Conclusión	4

- Referencia a la resolución íntegra
- Resumen de la situación
- Sanción impuesta y artículos por los que se impone
- Resumen de la argumentación por la que se impone la sanción. Por ejemplo, si está relacionado con el RMS si es que no hacen copias de seguridad, el acceso a los recursos no está limitado a los autorizados, etc.

1. Referencia a la resolución íntegra

- Procedimiento: PS/00112/2015
- Órgano: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Entidad sancionada: VALMICS 2000 S.L.
- Documento: [Resolución de procedimiento sancionador](#)

2. Resumen de la situación

Un trabajador denunció a su empresa (VALMICS 2000 S.L.) porque:

- Se instaló un sistema de geolocalización GPS en su móvil sin su consentimiento ni conocimiento claro.
- Este sistema recogía datos sobre sus movimientos, incluso utilizados posteriormente en su despido disciplinario.
- El trabajador alegó que no se le informó adecuadamente de:
 - o La finalidad del tratamiento de datos.
 - o El uso concreto de los datos (control laboral).
 - o Sus derechos en materia de protección de datos.

La empresa defendía que:

- Sí se informó a los trabajadores en una reunión.
- El sistema solo funcionaba en horario laboral.
- El objetivo era mejorar la organización del trabajo.

Sin embargo, la AEPD comprobó que la información proporcionada era insuficiente.

3. Sanción impuesta y artículos por los que se impone

3.1. Sanción

- Multa de 8.000 €

3.2. Artículo infringido

- Artículo 5.1 de la LOPD (deber de información)

3.3. Tipificación

- Infracción leve según artículo 44.2.c) LOPD

3.4. Graduación de la sanción

- Artículo 45.1 y 45.4 (criterios de graduación)

4. Resumen de la argumentación de la sanción

La AEPD sanciona a la empresa principalmente por incumplir el deber de información, basándose en lo siguiente:

4.1. Falta de información adecuada (clave del caso)

- Aunque los trabajadores sabían que había un GPS, NO fueron informados correctamente de:
 - La finalidad real: control laboral y posible uso disciplinario.
 - Las consecuencias (como un despido).
 - Sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, oposición).

Es decir, conocer que existe el dispositivo NO equivale a cumplir el artículo 5.1 LOPD.

4.2. Uso de los datos para una finalidad no informada

- Los datos de geolocalización se utilizaron para:
 - Analizar el comportamiento del trabajador.
 - Justificar su despido.

Esto constituye un uso no esperado ni informado, lo que vulnera la normativa.

4.3. Tratamiento de datos personales

- La geolocalización permite:
 - Saber dónde está el trabajador en todo momento.
 - Hacer seguimiento continuo.

Esto es claramente un tratamiento de datos personales, por lo que exige cumplir la LOPD.

4.4. Límites al control empresarial

- La empresa puede controlar a los trabajadores (art. 20.3 Estatuto de los Trabajadores), pero:
 - Debe respetar los derechos fundamentales.
 - Debe informar previamente de forma clara y completa.

El control es legal, pero sin información previa es ilícito.

4.5. Deficiencias organizativas (relacionadas con seguridad y gestión)

Este caso refleja problemas típicos que también se analizan en auditorías (RMS o medidas organizativas):

- No existe una política clara de tratamiento de datos.
- No se define correctamente la finalidad del sistema GPS.
- No hay mecanismos para el ejercicio de derechos ARCO.
- Uso de datos para fines distintos a los comunicados.

4.6. Criterios para la cuantía (8.000 €)

La AEPD considera:

- Afecta potencialmente a varios empleados.
- Ausencia total de información sobre el tratamiento.
- Falta de diligencia de la empresa.

Aunque es infracción leve, la sanción no es mínima por la gravedad práctica del uso de los datos.

5. Conclusión

La empresa fue sancionada no por usar GPS, sino por no informar correctamente.

En protección de datos, la transparencia es obligatoria. Incluso si el tratamiento es legítimo (control laboral), sin información previa clara se convierte en infracción.